

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งร้องที่ 190/2533

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นางนงลักษณ์ เจริญสวัสดิ์

ผู้ร้อง

บริษัทออนไลน์แมชชีนเอนรี จำกัด กับ

พวก

ຈຳເລຍ

นางนงลักษณ์ เจริญสวัสดิ์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า ผู้ร้องได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ ผู้ร้องสามารถตกลงกับโจทก์ได้ ผู้ร้องไม่ประสงค์จะดำเนินคดีนี้ต่อไป จึงขอถอนฎีกาโปรดอนุญาต

หมายเหตุ: ทนายโจทก์แถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน(อันดับ 109 แผ่นที่ 3)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 8886 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยอ้างว่าเป็นของจำเลยที่ 4 เพื่อบังคับตามคำพิพากษาผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เรือนครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้นเลขที่ 152/6 หมู่ที่ 9 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 8886 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นของผู้ร้องโดยจำเลยที่ 4 ได้ยกที่ดินจำนวน 200 ตารางวา บนโฉนดดังกล่าวแก่ผู้ร้อง และผู้ร้องได้ปลูกสร้างเรือนบนที่ดินดังกล่าว โจทก์รับจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 8886 พร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยไม่สุจริตขอให้ศาลสั่งถอนการยึดทรัพย์ดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา (อันดับ 97)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว โดยทนายผู้ร้องซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง  
(อันดับ 109 แผ่นที่ 3,4)

คำสั่ง

อนุญาตให้ผู้ร้องถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดีออกจาก  
สารบบความ

---

อนุญาตให้ผู้ร้องถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดีออกจาก  
สารบบความ

(เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น